ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE PIEDRAHITA

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000084 /2007

SENTENCIA Nº 31/09 ES COPIA

En PIEDRAHITA, a treinta de Marzo de dos mil nueve

Vistos por mí, Ana Isabel Garcia Garcia, Juez Stta. del Juzgado de Primera Instancia de Piedrahita y su Partido, los presentes autos de Juicio Ordinario núm.: 84/2009, siendo parte demandante D.Francisco Mmontero Moral y Doña Maria Jesús Felisa Ráez Pérez, representados por el Procurador de los Tribunales Sr. González Miranda, defendido por el letrado Sr. Ballester Fernández, y parte demandada, según demanda,

Reservando el derecho a la intimidad de los demandados, se eliminará cualquier referncia a ellos. Razón por la cual aparecerán en esta copia del fallo numerosos huecos en blanco

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ANTECEDENTES DE HECHO

ES COPIA

PRIMERO.- Por el Procurador Sr. González Miranda en la representación citada se presentó escrito, por el que promovía juicio ordinario contra los arriba referenciados y tras exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho de aplicación, terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se declare:

1-El derecho de los actores a cesar en la indivisión , decretando la disolución de la copropiedad o condominio constituido sobre la finca descrita en el Hecho Primero de la demanda.

2.-Se declare la procedencia de dividir la finca entre todos los comuneros y, de forma subsidiaria, si ello no fuere posible por cualquier causa, se declare la procedencia de su división económica en ejecución de sentencia mediante su realización en pública subasta con admisión de licitadores extraños, repartiendo su precio entre los comuneros en proporción a sus respectivas cuotas o participaciones.

3-Se condene a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

4.-Se condene a los demandados al pago íntegro de las costas que se causen en el presente litigio.

ES COPIA

SEGUNDO.- Admitida la demanda a trámite, se dio traslado de la misma a los demandados y emplazados que fueron, se personaron en forma (los que constan en acta), representados por las Procuradoras Sras. del Valle Escudero y Mata Grande contestando a la demanda.

Entre los llamados por la jurisprudencia y por la doctrina más moderna requisitos o presupuestos procesales, reviste una especial importancia el de la legitimación" ad causam", porque plantea siempre un problema de aptitud , no genérica, sino específica, para intervenir válidamente en un proceso. Y ello porque consiste en aquella consideración en que la ley tiene a determinadas personas en virtud de su relación en el objeto del litigio, por medio de la cuál quedan válidamente facultadas o autorizadas para demandar, por cuanto supone la capacidad específica para hacer valer un derecho (Legitimación activa) contra la persona que, precisamente, ha de ser sujeto pasivo del proceso , o justamente en sentido contrario.

Teniendo su causa generalmente, en la titularidad de la relación jurídica material que se deduce del proceso ; problema que va unido a la titularidad existente entre las partes y el objeto del proceso, ya que solamente aquellas personas que se hallan en una determinada relación con el

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ES COPIA

objetote la pretensión deducida, son las llamadas a actuar en aquél, realizando actos con eficacia procesal, y pertenecerlo que el órgano jurisdiccional entre en el examen de la cuestión básica debatida, constituyendo " la legitimatio ad causam". Ésta , supone la de serlo en realidad y poder actuar en controversia con la eficacia necesaria.

Con base a lo anteriormente expuesto esta juzgadora entiende que estas personas no son parte de este proceso al haber vendido o cedido sus acciones a la parte actora.

Se señaló dia y hora para que tuviera lugar la celebración de la audiencia previa al juicio, convocando a las partes al efecto. Tuvo lugar con asistencia del procurador y letrado de la parte demandante, asi como las procuradoras y letrados de los demandados con el resultado que obra en autos.

Señalado igualmente dia y hora para que tuviera lugar el correspondiente juicio, se practicaron de pruebas propuestas con el resultado que obra en autos, quedando los autos a la vista para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Fundamentan los actores su acción en el articulo 400 del C.C, pretendiendo la disolución de la copropiedad o condominio, alegando los actores que son propietarios de 509,716 onzas de las 1005 onzas o " acciones" en las que se encuentra dividida la finca "Sierra y Monte De El Tremedal", descrita según el Registro de la Propiedad como " Sierra y Monte de término municipal del Tremedal, toda ella dividida en seis lotes y con partícipes en los tres lotes de arriba cincuenta y siete acciones y media en los tres lotes de abajo está dividida en sesenta y cuatro acciones las que se hallan pro-indiviso con los demás socios. Linda: Saliente, con el término municipal de Santa Lucía,al sur con el término municipal de la Zarza de Lucía, al oeste con los términos municipales de La Hoya y Navacarros (Salamanca), y al norte con el término municipal de Becedas. Conforme a Catastro la finca está formada por la parcela 192 del polígono 13, con una superficie de 3.184.279 metros cuadrados, y por la parcela 13 del Polígono 12 de una superficie de 5.249.039 metros cuadrados, sumando un total de 8.433.318 metros cuadrados.

Por su parte los demandados alegan que no nos encontramos ante solo una finca como pretende la parte actora, sino que nos encontramos ante dos fincas perfectamente identificadas y catastradas, una conocida como " Sierra de Arriba" compuesta

ES COPIA

por tres lotes, y " Sierra de Abajo" compuesta por dos lotes, pudiendo haber titulares de participaciones en una y no en la otra. Dos fincas que pertenecen a una sociedad, constituida con el objeto de explotar las fincas, denominada de propietarios de la sierra y no una comunidad de bienes como pretende la parte actora; siendo destinadas dichas fincas al aprovechamiento de pastos, con introducción de ganado pertenecientes a diversos propietarios que satisfacen una cantidad en razón del aprovechamiento que lleven a cabo que posteriormente es distribuida entre los diversos socios y con arreglo a su participación, así como su arrendamiento para fines cinegéticos entre otros.

SEGUNDO.- En el acto de juicio la parte actora manifestó que en ningún momento ellos han negado que existan dos inmuebles diferenciados, tal y como refleja en su escrito de demanda.

En todo caso la discusión se centra en la determinación de si tal cotitularidad supone una comunidad de bienes divisible como sostiene la parte actora, o conforme sostiene la parte demandada, converge una sociedad civil que hace inviable tal pretensión.

Pues bien, antes de entrar a resolver sobre las encontradas tesis que las partes mantienen en orden a la naturaleza jurídica de la relación de litis, se impone reseñar, con carácter previo, el espinoso tema doctrinal, de indudable polémica, referente a la distinción entre comunidad de bienes y sociedad o relación societaria entre cotitulares, bien entendido, además, que comunidad y sociedad no son fenómenos excluyentes sino que pueden yuxtaponerse en el desarrollo de una sociedad irregular con un patrimonio en condominio sujeto a explotación, siendo precisamente allí, donde coexisten ambas, cuando la distinción se hace más problemática, no pudiendo, además, desconocerse que en la práctica abundan sociedades de esta naturaleza, cuya denominación es de "comunidad de bienes" y que, incluso, suelen acordar, en su primera cláusula contractual, que constituyen tal comunidad de bienes, pero que, a juicio de la doctrina mayoritaria de los autores, son sociedades externas que habrán de considerarse sociedades colectivas irregulares, si el objeto es mercantil, o sociedades civiles de tal índole, si el objeto es civil, y en las que las relaciones externas habrán de someterse imperativamente a la normativa societaria, aunque hayan obtenido carta de naturaleza en el derecho fiscal o en el derecho laboral, a fin de evitar el fraude. Y retomando la cuestión que se viene exponiendo, sobre lo difícil que a veces resulta diferenciar ambas figuras jurídicas, hemos de decir que, a tales efectos, la doctrina y jurisprudencia se han

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ES COPIA

preocupado constantemente de ir perfilando las características distintas de una y otra, que si bien coinciden en que en ambas existe una confluencia de pluralidad de voluntades en unión, no es así en cuanto a sus fines y operatividad, siendo en realidad indiscutible la heterogeneidad de ambas instituciones, y así, mientras la comunidad es una situación de titularidad colectiva o cotitularidad, en la que se da por tanto la existencia de una propiedad común e indivisa entre varias personas, con tendencia más bien estática ya que persigue una mera conservación o mantenimiento del condominio y aprovechamiento plural del bien común, en la sociedad civil, en cambio, el patrimonio comunitario se presenta cono dinámico al entrar en el ámbito de actividades negociales a fin de perseguir la obtención de beneficios susceptibles de ser paridos entre los socios, que también así asumen las pérdidas, encajando de lleno, pues, en la calificación de sociedad civil irregular la puesta en común de un patrimonio para la explotación de un determinado negocio o actividad, aunque ello no se haga mediante contrata expreso, pues, en dicho caso, el contrato de sociedad ha de considerarse concertado tácitamente o por hechos concluyentes, habida cuenta que lo importante, para merecer tal calificativo, es que reúna los elementos indispensables para ello, siendo, a este respecto, el elemento verdaderamente vertebrador del fenómeno societario, como dice Girón, la comunidad de fin o fin común, es decir, que se establezca en interés de todos, siendo dicha intención la que constituye la "affectio societatis", considerada como elemento distinto del consentimiento, y que no es otra cosa que la representación subjetiva del fin económico que constituye la esencia del contrato, que en definitiva es la voluntad de correr en común ciertos riesgos, tanto de pérdida como los de ganancia; interés común, por otra parte, que ha de ser promovido por todos los socios, puesto que la comunidad de la contribución o constitución de un fondo común es también contenido esencial del contrato de sociedad, que exige que todos y cada uno de los socios aporten o se obliguen a aportar al fondo social, cual pone de relieve el art. 1665 CC EDL 1889/1 , cuando define a la sociedad como el contrato en virtud del cual los socios se obligan a "poner en común dinero, bienes o industria", con los que se forma el capital social, que puede constituirse en patrimonio autónomo, si la sociedad tiene personalidad jurídica, o en patrimonio indiviso, si no la tiene y se rige por el art. 1669 CC EDL 1889/1 , siendo, por último, el origen negocial otro de dichos elementos de la sociedad, que, por otro lado, plantea los mayores problemas de delimitación cuando se trata de sociedades internas, que son aquellas que han sido estructuradas como una mera relación obligatoria entre los asociados, careciendo de eficacia frente a terceros, y en las que si bien en el plano de la titularidad es claro que existe comunidad, en el plano obligatorio, que se establece entre los socios comuneros, también es indiscutible que estamos ante un contrato de sociedad que viene conformado por la finalidad

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

común perseguida por aquellos, rigiéndose por tanto las relaciones jurídicas de titularidad, o sustrato material de la sociedad, por las normas de la comunidad (arts 392 y ss) atribuyéndose, pues, a cada socio comunero un derecho real autónomo sobre una cuota del derecho común, aunque éste no pueda disponer libremente de su cuota, ni pedir la división, ya que el contrato de sociedad le obliga a permanecer en sociedad, mientras que no concurra alguna causa que permita disolver el vinculo, en tanto que las relaciones obligatorias se rigen por las normas del contrato de sociedad (arts 1665 y ss) que son las que regulan la gestión y disposición de la cosa común, así como la división y extinción de la comunidad, de ahí que las normas societarias se apliquen mientras subsiste la sociedad, y una vez terminada dicha sociedad, sobrevenga la situación de comunidad y la disciplina de ésta recupera íntegramente su vigor (SSTS 24 mayo 1972 EDJ 1972/290 ; 9 octubre 1975 EDJ 1975/253 ; 5 junio de 1982; 26 de abril de 1988 EDJ 1988/3422 ; 6 de marzo de 1992; 24 de julio 1993 EDJ 1993/7615 , entre otras muchas).

TERCERO.- Y, partiendo de tales premisas para centrarnos ya en el caso de autos, tras el examen y valoración del conjunto probatorio obrante en las actuaciones , ha resultado acreditado que, desde sus orígenes, copia del acta de 9 de agosto de 1901 documento número 1 de los acompañados con la contestación a la demanda en el que consta " Socios de los terrenos enajenados por el Estado procedentes de los propios del mismo" , la voluntad de los partícipes de constituir una sociedad civil pues llevan a cabo la constitución de un fondo común formado por dos inmuebles denominados La Sierra de Arriba compuesta por tres lotes adquiridos a D. Roque Barrado por los vecinos de El Tremedal compuesta por cincuenta y siete acciones y media de 16 onzas cada una y La Sierra de Abajo compuesta por dos lotes adquiridos a D. Ambrosio Garrido y a Don Joaquín Gil Santos formada por sesenta y cuatro acciones de 10 onzas cada una, conforme acredita el documento 1 bis,21,23 y 30 de la contestación a la demanda, situadas e identificadas con el número 13 del polígono 12 y con el número 192 del polígono 13, ambos sitos en el término municipal de Solana de Ávila, con las aportaciones de los socios, funcionando a lo largo del tiempo como una sociedad tal y como acreditan los documentos 2 al 29 de los acompañados con el escrito de contestación de la demanda, sirva a título ejemplificativo expresiones tales como " lo abonarán por acciones a prorrateo" del documento 3, " este suelo será abonado la mitad por las acciones de la tierra" documento 4, " Sociedad de vecinos de la Sierra" documento 17, " una cuarta de acción de Sierra y Monte de los tres de abajo….de los que se hayan por indivisión los demás socios" etc..;con ánimo de obtener un lucro común, como queda demostrado no solo con la documental obrante en autos, sino por la propia declaración del testigo Mariano Pindado, administrador de la sociedad desde 1950 hasta 2006, que manifestó en el acto de juicio que

se repartían los beneficios procedentes de la explotación de las fincas, un interés común, por lo que la sociedad como tal debe entenderse constituida desde el momento que todos realizaron sus aportaciones, persiguiendo en definitiva como fin social o interés común el desarrollo de aquella para obtener los rendimientos económicos procedentes de su explotación, existiendo por tanto una affectio societatis, habida cuenta, además, que el ánimo de repartirse entre sí las ganancias, ha de interpretarse en el sentido de que el fin proyectado o perseguido sea común, en interés de todos, en la que todos aportaron patrimonialmente, movidos por el deseo de obtener beneficios (lucro objetivo) y de compartir las ganancias que se obtuvieren, indudablemente, por otro lado, susceptibles de ser partidas, siendo evidente, por tanto, la afectación real del patrimonio al logro del fin común; elementos todos ellos que denotan la existencia de una actividad, explotación, difícilmente compatible con la inexistencia de sociedad, pues todo ello evidencia algo más dinámico que la mera comunidad de bienes orientada a la conservación y disfrute de bienes comunes; siendo irrelevante la falta de escritura pública para constituir dicha sociedad, ya que la ausencia de dicho requisito opera únicamente frente a terceros y no "inter partes", por lo que la inobservancia de dicha exigencia legal, que establece el art. 1667 CC EDL 1889/1 , sólo provoca que la sociedad no ostente personalidad jurídica independiente de los socios, en relación a terceros, pero en orden a las partes contratantes es suficiente, tanto para el reconocimiento de existencia de la sociedad, como para que entre ellos se produzcan sus efectos como tal sociedad irregular, con la concurrencia de los requisitos esenciales para la validez y eficacia de todo contrato cuala tiene declarado reiterada jurisprudencia, cuya profusión excusa especificas citas.

Por todo lo anteriormente expuesto procede la desestimación de la de la demanda.

QUINTO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 394 de la.L.E.C., en relación con su art. 21.1 no procede imponer las costas a la parte actora.

En atención a todo lo expuesto,

F A L L O

QUE DESESTIMANDO la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Don González Miranda en nombre y representación de D.

declarados rebeldes , absuelvo a estos últimos de las peticiones de la demanda, con expresa imposición de costas a la parte demandante.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación para ante la Audiencia Provincial de Avila. El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a su notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que se impugna.

Así, por esta mi Sentencia, de la que unirá certificación a los autos, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PUBLICACIÓN. Seguidamente, estando celebrando Audiencia Pública la Sra. Juez que la dictó, fue leída y publicada la anterior sentencia, de lo que yo, la Secretaria Judicial, doy fe.

es copia